Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, D.E.I.P., tres (03) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado	No. 08-001-33-33-007-2025-00164-00
Acción	TUTELA
Accionante	ANTHONY JOSE ANDRADE POLO
Accionado	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Juez	JESÚS ENRIQUE HERNÁNDEZ GÁMEZ

I. PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la ACCIÓN DE TUTELA presentada por ANTHONY JOSE ANDRADE POLO, quien actúa a través de apoderado judicial, en contra de PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la denunciada vulneración a sus derechos fundamentales a la seguridad social, dignidad humana, debido proceso, a la igualdad, entre otros. Se procederá como indica el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, en el siguiente orden:

II. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos invocados en esta acción de tutela del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO.

2. ORDENAR a LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, remita el expediente completo ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO y le Cancele los honorarios anticipados que, por Ley, le corresponden a dicha entidad para efectos de que esta última dirima la controversia planteada por el suscrito.

2.2. HECHOS

Los hechos que fundamentan la solicitud de tutela fueron narrados como se transcribe:

Que el día 12 de julio del 2025 el señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO sufrió un accidente de tránsito y lo trasladaron a urgencia de la Clínica Victoria.

Como consecuencia del accidente en mención, al señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO le diagnosticaron múltiples lesiones: FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL HUMERO, OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS, entre otras, tal como consta en la historia clínica.

Los servicios de salud fueron cubiertos por el seguro SOAT administrado por LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

Se interpuso ante esta aseguradora solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) por las secuelas causadas a raíz del accidente de tránsito que sufrió el señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO. En dicha petición, también se le solicitó a la compañía

accionada, que le cancelaran a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico los honorarios anticipados que le corresponden en caso de que el suscrito presente apelación en contra el Dictamen de PCL que emita esta Aseguradora.

El 26 del mes de noviembre del 2025, esta aseguradora notifico calificación de pérdida de capacidad laboral en el cual se le reconoció al señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO un 0% de PCL.

El día 02 de diciembre del 2025, se interpuso recurso de apelación contra la Calificación de PCL emitida por LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS estando dentro del término legalmente previsto por la Ley, para que la aseguradora accionada procediera a remitir el expediente del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO a la Junta Regional del Atlántico.

Hasta la fecha han trascurrido más de 30 días y la aseguradora accionada no ha procedido a remitir el expediente del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO a la Junta Regional del Atlántico, y tampoco ha asumido los respectivos honorarios y no ofreciendo alternativas.

2.3. CONTESTACIÓN

La accionada rindió informe en los siguientes términos:

Con fundamento en los argumentos que se expondrán a continuación, en nombre y representación de la compañía accionada, solicito respetuosamente a su despacho declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada, toda vez que no existe acción u omisión atribuible a la entidad que configure una amenaza o vulneración actual de los derechos fundamentales invocados.

La improcedencia se sustenta en tres aspectos esenciales: (i) La aseguradora carece de interés jurídico en la revisión del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez; (ii) No se acreditó la incapacidad económica del accionante para sufragar los honorarios de dicha Junta, requisito indispensable para trasladar esa carga a la entidad accionada y; (iii) No se configura un perjuicio irremediable, pues el trámite administrativo ordinario se encuentra en curso y es idóneo para garantizar los derechos reclamados.

La aseguradora ha actuado dentro de los términos legales y su respuesta no constituye una negativa arbitraria ni vulnera derecho fundamental alguno. Por el contrario, se limitó a informar los procedimientos aplicables y las razones jurídicas por las cuales no corresponde a la entidad sufragar los honorarios de la Junta Regional de Calificación. Esta actuación se fundamenta en el principio de legalidad y en el régimen especial del SOAT, que asegura la protección de las víctimas bajo parámetros claros y reglados.

Que no es imputable el pago de honorarios a Previsora por interés del accionante en impugnación frente a calificación de pérdida de capacidad laboral. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la obligación de cubrir dichos honorarios por parte de la aseguradora sólo procede cuando el accionante demuestra su incapacidad económica para asumirlos.

Adicionalmente, el accionante no ha aportado pruebas suficientes que acrediten su incapacidad económica. Esta omisión es determinante, ya que la carga de demostrar la vulneración de derechos fundamentales recae en quien solicita la protección judicial. La falta de prueba sobre la imposibilidad de sufragar los gastos de apelación debilita sustancialmente su pretensión de trasladar dicha carga financiera a la aseguradora.

2.4. ACTUACIÓN PROCESAL

La acción fue presentada a través del aplicativo de Tutela en línea de la Oficina Judicial en fecha 20-01-2025, correspondiéndole por reparto a este Juzgado, procediendo a su admisión mediante auto de la misma fecha, ordenando la notificación a las partes y solicitando a la accionada que rinda el correspondiente informe.

III. CONTROL DE LEGALIDAD

Al no evidenciarse ninguna causal que invalide lo actuado, el Despacho procederá a resolver el fondo del asunto.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. LEGITIMIDAD E INTERÉS

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece lo siguiente:

> **"*Artículo 10. Legitimidad e interés.*** *La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.*
>
> *También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.*
>
> *También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales".*

En el presente caso esta acción la promueve por activa el señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO, a través de apoderado judicial, por la invocada afectación de sus derechos fundamentales a la a la seguridad social, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la protección especial en favor de las personas en situación de discapacidad, a la confianza legítima.

En cuanto a la legitimación por pasiva, la tutela interpuesta se formula contra PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado; vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia; entidad ante quien se interpuso el recurso de apelación y quien no ha remitido el expediente a la Junta Regional del Atlántico. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, por su condición de entidad estatal o autoridad pública que explota el servicio público o actividad aseguradora, incluyendo la modalidad SOAT.

4.2. COMPETENCIA

Conforme a los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991, Decreto 333 de 2021 y artículo 1° del Decreto No. 0799 de 2025, modificatorio del numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, esta agencia judicial es competente para tramitar la acción presentada, por integrar la jurisdicción constitucional y ser esta ciudad, el lugar de la presunta ocurrencia de violación o amenaza del derecho fundamental que motiva la presente solicitud o donde se producen sus efectos.

En efecto, sobre la competencia de este Despacho para conocer esta acción, el Decreto 0799 de 2025 dispone lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:*
>
> *(…).*
>
> *Artículo 1°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto número 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, el cual quedará así:*
>
> *"2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría".*

Por consiguiente, según las anteriores disposiciones, las acciones de tutela interpuestas contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

4.3. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde al Despacho, establecer si la Previsora S.A. vulneró o no el derecho fundamental a la seguridad social del accionante al no asumir el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, competente para la práctica del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, bajo el argumento que no le corresponde asumir dicha obligación.

4.4. TESIS DEL DESPACHO

Resulta procedente amparar los derechos fundamentales y ordenar el pago pretendido para que se proceda a resolver la inconformidad presentada contra la calificación de pérdida de la capacidad laboral establecida en el dictamen No. 114344963825112025 de 25 de noviembre de 2025 realizado por PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

4.5. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

4.5.1. Generalidades de la acción de tutela

La tutela es un mecanismo concebido por la Constitución de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, con las características previstas en el inciso final del artículo 86 de la Carta Política y dentro de los casos descritos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta su ejercicio.

La acción de amparo, permite que toda persona por sí misma o por quien actúe a su nombre, tenga una acción constitucional para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública

o de los particulares en los casos previstos en la ley y sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, agregando a renglón seguido que dicha protección consistirá "en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo".

En ese orden, para que la protección constitucional en sede de tutela proceda, no basta que se compruebe la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, sino que es indispensable que el solicitante de la tutela no cuente con otro medio de defensa judicial al que pueda acudir para lograr su protección, a no ser que utilice el mecanismo para evitar un perjuicio irremediable[1].

La acción de tutela es un mecanismo establecido por el constituyente de 1991 que tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales constitucionales, cuando estos han sido vulnerados por las autoridades públicas, y en algunos casos por los particulares.

Por su naturaleza residual y subsidiaria, no está diseñada para reemplazar las acciones o vías judiciales ordinarias a las cuales la persona puede acudir para hacer valer sus derechos. La acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza[2].

Por ello, se puede igualmente señalar que, la acción de tutela adquiere el carácter subsidiario, con el fin de convertirse en el último recurso orientado a reemplazar los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias se presentan y que afectan derechos fundamentales.

Es necesario para la procedencia de la acción de tutela verificar la existencia de una acción u omisión actual de las autoridades o de un particular que vulnere o amenace un derecho fundamental, esto es, se debe constatar que la referida trasgresión es cierta, no hipotética, ni eventual o presunta.

La Corte Constitucional[3] ha definido que la acción u omisión que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico jurídico y que la misma no es procedente bajo una mera suposición; pues no se puede llegar al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, ya que con ello se violaría el debido proceso de los sujetos pasivos de la acción; la garantía de un orden justo y el principio de seguridad jurídica.

4.5.2. Regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente con ocasión de accidentes de tránsito.

El Seguro de Accidentes de Tránsito -SOAT-, es obligatorio establecido por la ley y creado por el Estado con un fin netamente social, su objetivo es asegurar la atención de manera inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte, se creó debido a la incidencia que tienen los accidentes de tránsito en la salud de las personas.

[1] Corte Constitucional, Sentencia T-983 de 13 de septiembre de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[2] Ver entre otras, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-543 de 1992, T-331 de 1997, T 106 de 1996 y T 119 de 1997.
[3] T-883-08; T- 013-07; SU-975-03; T- 066-02, entre otras.

El Art. 2.6.1.4.2.6 del Decreto 780/2016, preceptúa que el beneficiario y legitimado para solicitar por una sola vez la indemnización permanente, es la víctima de un accidente de tránsito cuando se produzca en ella la pérdida de capacidad laboral.

Mediante Sentencia T-400/2017, la Corte Constitucional precisó

> *"En lo concerniente a las normas que le son aplicables al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, estas se encuentran contempladas en el capítulo IV, de la parte VI del Decreto Ley 663 de 1993, el cual regula el tema de seguros de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito. Es importante aclarar que, aquello que no se encuentre dentro del Decreto Ley, deberá suplirse con lo previsto en el contrato de seguro terrestre del Código de Comercio.*
>
> *El numeral 2 del artículo 192 del Decreto Ley 663 de 1993 contempla los objetivos del seguro obligatorio de daños corporales que se causen con ocasión a los accidentes de tránsito y establece que:*
>
> *"a. Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud;*
>
> *b. La atención de todas las víctimas de los accidentes de tránsito, incluso las de causados por vehículos automotores no asegurados o no identificados, comprendiendo al conductor del vehículo respectivo;*
>
> *c. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias del sistema nacional de salud, y*
>
> *d. La profundización y difusión del seguro mediante la operación del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por entidades aseguradoras que atiendan de manera responsable y oportuna sus obligaciones." (Subrayas y negrillas fuera del texto original)*
>
> *De conformidad con lo señalado en el artículo 2.6.1.4.2.6 del Decreto 780 de 2016, la indemnización por incapacidad permanente, es entendida como "el valor a reconocer, por una única vez, a la víctima de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando como consecuencia de tales acontecimientos se produzca en ella la pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente". Cabe agregar que, el artículo 2.6.1.4.2.8 del mismo decreto, dicta que la cuantía máxima con la cual se podrá indemnizar la víctima de un accidente de tránsito, será de 180 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se determinará de acuerdo con las tablas de invalidez dispuestas para ello.*
>
> *El parágrafo 1º del artículo 2.6.1.4.2.8 del Decreto 780 de 2016 con relación a la valoración de la pérdida de capacidad laboral, dispone: "La calificación de pérdida de capacidad será realizada por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012 y se ceñirá al Manual Único para la pérdida de capacidad laboral y ocupacional vigente a la fecha de la calificación."*
>
> *En este sentido, el inciso segundo del artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, estableció que las autoridades competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral son los siguientes:*

"Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

El artículo 2.6.1.4.3.1 del Decreto 780 de 2016, expresamente indica que para radicar la solicitud de indemnización por incapacidad permanente ocasionada por un accidente de tránsito es necesario aportar:

"1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social debidamente diligenciado.

2. Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral en firme emanado de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del Decreto-ley 019 de 2012, en el que se especifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

3. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito.

4. Epicrisis o resumen clínico de atención expedido por el Prestador de Servicios de Salud y certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que conste que la persona atendida fue víctima de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas.

5. Cuando la reclamación se presente ante el Fosyga, declaración por parte de la víctima en la que indique que no se encuentra afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales y que no ha recibido pensión de invalidez o indemnización sustitutiva de la misma por parte del Sistema General de Pensiones.

6. Sentencia judicial ejecutoriada en la que se designe el curador, cuando la víctima requiera de curador o representante.

7. Copia del registro civil de la víctima, cuando esta sea menor de edad, en el que se demuestre el parentesco con el reclamante en primer grado de consanguinidad o sentencia ejecutoriada en la que se designe el representante legal o curador.

8. Poder en original mediante el cual la víctima autoriza a una persona natural para que presente la solicitud de pago de la indemnización por incapacidad." (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, les corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud realizar, en una primera oportunidad, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez. En caso de existir inconformidad del interesado, la Entidad deberá solicitar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la revisión del caso, decisión que será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esto significa que, antes que nada, es

competencia del primer conjunto de instituciones mencionadas la práctica del dictamen de pérdida de capacidad laboral y la calificación del grado de invalidez. En términos generales, solamente luego, si el interesado se halla en desacuerdo con la decisión, el expediente debe ser remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se pronuncie y, de ser impugnado el correspondiente concepto técnico, corresponderá resolver a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

De otra parte, se subraya que, en primera oportunidad, la emisión del dictamen constituye una obligación a cargo, no solo de las entidades tradicionales del sistema de seguridad social, como los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales y las entidades promotoras de salud. En los términos indicados, ese deber también recae en las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, cuando el examen tenga relación con la ocurrencia del siniestro amparado mediante la respectiva póliza. Esto implica, a propósito del asunto que se debate en la presente acción de tutela, que las empresas responsables del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito tienen también la carga legal de realizar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez de quien realiza la reclamación.

4.5.3. El pago de los honorarios de las juntas de calificación de invalidez

La función principal de las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación de Invalidez es emitir dictámenes de pérdida de capacidad laboral, de conformidad con el estudio del expediente y la valoración del paciente. Este dictamen permite el reconocimiento y pago de ciertas prestaciones sociales o erogaciones económicas a quienes han sufrido una disminución en su capacidad laboral, como la pensión de invalidez y la indemnización por incapacidad permanente respectivamente.

El artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, dispuso que los integrantes de las juntas de calificación de invalidez reciben honorarios y que están a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones o la Administradora de Riesgos Laborales. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 estableció que también le corresponde determinar la pérdida de capacidad laboral, “(…) a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte”.

En igual sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que esta obligación adquiere especial importancia cuando el beneficiario del seguro está en condiciones de vulnerabilidad, debido a que “al ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, pues este criterio elude el principio solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad social”.

En consecuencia, a las compañías de seguros les corresponde realizar en primera oportunidad el dictamen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez, siempre que hayan asumido el riesgo. Esta obligación implica sufragar el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez, de conformidad con la Ley 100 de 1993, la Ley 1562 de 2012 y la jurisprudencia de esta Corporación.

4.6. CASO CONCRETO

4.6.1. Hechos Probados

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas relevantes:

- Copia de la Solicitud de calificación de PCL.
- Copia del Dictamen de PCL.
- Copia Recurso de apelación.
- Constancia de envío recurso de apelación.
- Copia de Historia clínica.

4.6.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico

Con la presente acción de tutela se pretende que se ordene a Previsora S.A. Compañía de Seguros, remita el expediente completo ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO y le cancele los honorarios anticipados que, por Ley, le corresponden a dicha entidad para efectos de que esta última dirima la controversia planteada por el accionante.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, observa el Despacho que el accionante solicitó que se le realizará la valoración de pérdida de capacidad laboral. Esto con el propósito de iniciar el trámite de reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente que cubre el SOAT a las víctimas de accidentes de tránsito. Sin embargo, la Previsora, en el trámite de contestación de la acción de tutela afirmó que el accionante no allegó pruebas que acreditaran su imposibilidad para pagar los honorarios ante la Junta de Calificación del Atlántico. Por lo tanto, consideró que no le correspondía asumir el pago de los honorarios y negó la solicitud del demandante.

Atendiendo a lo anterior, se advierte que la compañía de seguros desconoció los artículos 50 del Decreto 2463 de 2001 y 41 de la Ley 100 de 1993, así como la jurisprudencia constitucional sobre la materia[4], al negarse a realizar el pago de los honorarios, por tres razones:

(i) De conformidad con dicha normatividad y la jurisprudencia de la Corte[5], las compañías de seguros hacen parte de las autoridades competentes para determinar una primera valoración de la pérdida de capacidad laboral. Esto debido a que asumieron el riesgo de invalidez y muerte. En ese sentido, esa obligación se traduce, entre otras cosas, en sufragar el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez.

(ii) Previsora pasó por alto que tenía a cargo la póliza del vehículo propiedad del accionante y en el cual sufrió el accidente, es decir, como empresa responsable del SOAT, tenía la carga legal de asumir el costo de la valoración. Lo anterior puesto que ese concepto técnico está directamente relacionado con la ocurrencia del siniestro amparado mediante la póliza.

(iii) La accionada no tuvo en cuenta que, en virtud del principio de solidaridad, la obligación de llevar a cabo el trámite de pérdida de capacidad laboral -el cual incluye el pago de los honorarios ante las respectivas juntas- adquiere una relevancia especial para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como es el caso del señor Andrade Polo. Además, la aseguradora desconoció que, si bien el accionante presentó la acción de tutela por medio de apoderado judicial, en principio, ello no advierte que tenga capacidad económica debido a que es posible que otras circunstancias rodeen la situación socioeconómica de la persona, como ocurrió en este caso.

Es de anotar que si bien es cierto el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, establece que el aspirante a ser beneficiario también puede asumir el valor de los honorarios, con la salvedad que estos podrían ser reembolsados si la Junta de Calificación de Invalidez dictamina la pérdida de capacidad laboral, no lo es menos, que la misma jurisprudencia constitucional, ha manifestado que imputar tal pago al aspirante beneficiario (aunque se pueda solicitar su reembolso), en algunas oportunidades resulta desproporcional, toda vez, pues si bien agiliza el procedimiento ante las Juntas de Calificación para quienes cuentan con recursos económicos, restringe el acceso a la seguridad social de las personas que carecen de los

[4] Ver Sentencia T-044 de 2025
[5] Sentencias T-336 de 2020, T-003 de 2020, T-256 de 2019 y T-400 de 2017.

mismos, como el ciudadano del caso que hoy se estudia, quien no puede solventar los honorarios requeridos para la valoración.

Es importante advertir que además de lo anterior, al poner en cabeza del solicitante el costo del servicio, no se atiende al principio de solidaridad del derecho a la seguridad social -que como lo indica el libelo probatorio el accionante- si bien pertenece al régimen contributivo, se encuentra dentro de la población vulnerable del Sisbén, así mismo se tiene que debido a las lesiones que tuvo tiene limitaciones que le impiden desarrollar cualquier actividad productiva, del artículo 2º de la Ley 100 de 1993, que dispone que "Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.". Esto quiere decir, que aquel que se encuentre en una mejor condición que otro, debe desplegar las conductas necesarias encaminadas a garantizar el acceso al sistema de las personas cuyos recursos son insuficientes.

Por otro lado, la parte accionada no ha demostrado o traído prueba en contra de lo manifestado por el accionante. Es decir, no ha probado que la accionante cuente con medios económicos para costear el pago de los honorarios a la respectiva junta de calificación.

La Corte Constitucional en la sentencia T – 256 de 2019, se pronunció sobre el tema, en los siguientes términos:

> *" .. Ahora bien, frente al pago de los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez, se tiene que dichos honorarios deben ser cubiertos por la entidad de previsión o seguridad social, o la entidad administradora a la que esté afiliado el solicitante, puesto que los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 establecen esta carga para estas entidades. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley 1562 de 2012 establece que el pago de dichos honorarios le corresponde a las Entidades Administradoras de los Fondos de Pensiones y a las Administradoras de Riesgos Laborales. Por último, dicho pago puede ser cubierto por el aspirante, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, con la posibilidad de que esta cantidad sea reembolsada y únicamente cuando la Junta de Calificación de Invalidez dictamine la pérdida de capacidad laboral.*
>
> *Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y como fue reiterado en la parte motiva de esta providencia, suponer esta carga a favor de algunas personas resulta desproporcionado y vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad de aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De igual manera, dicha carga desconoce la protección especial que debe ofrecer el Estado a estas personas.*
>
> *…* ***Para esta Sala de Revisión la negativa de Seguros Generales Suramericana S.A. a cancelar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez Nacional, y Regional resulta en una vulneración a los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Misael Cárdenas Barahona, pues al no ser valorada la pérdida de capacidad laboral del accionante, hay una restricción al acceso a la seguridad social y, por ende, al goce efectivo de este derecho***". (Resalta el Despacho).

Por consiguiente, se pone en evidencia que existe una vulneración al derecho fundamental a la seguridad social del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO, toda vez que se está condicionando la prestación de un servicio público esencial, al pago que debe realizar para el examen que valore el impacto que produjo el accidente de tránsito sobre su salud; por consiguiente, tiene el derecho al diagnóstico sobre su pérdida de capacidad laboral, para lo

cual presentó recurso de apelación contra el Dictamen inicial proferido por la Compañía de Seguro, pero a la fecha el expediente no ha sido remito a la Junta Regional para la revisión de la misma.

Siendo ello así y precisado como está por la jurisprudencia de la Corte Constitucional antes citada que las compañías de seguros pueden asumir el costo de los honorarios del dictamen médico respectivo, se concederá el amparo solicitado y se ordenará a la Previsora Compañía de Seguros S.A. cancele los honorarios a la Junta de Calificación de Invalidez para que realice dicho examen, necesarios al ser requisito indispensable para que el actor pueda obtener la indemnización por incapacidad amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: **CONCEDER** el amparo constitucional invocado mediante la presente acción de tutela, con el fin de proteger el derecho fundamental de seguridad social del señor ANTHONY JOSE ANDRADE POLO, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: ORDENAR al Gerente, presidente y/o director LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., realice dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a: (i) remitir el expediente del accionante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico y (ii) asumir el costo de los honorarios correspondientes y si esta decisión es apelada, también deberá asumir los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, según lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Notifíquese este fallo conforme a lo dispuesto en el art. 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Sí este fallo no fuere impugnado, remítase lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: En caso de exclusión de revisión de la presente acción, archívese el expediente sin necesidad de auto que lo ordene.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JESÚS E. HERNÁNDEZ GÁMEZ
Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla

Firmado Por:
Jesus Enrique Hernandez Gamez
Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Contencioso 007 Administrativa

Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4b2b08ae8ecd672f83df362644f7930aade9d1489b7ba8b8c419129c5956d251**

Documento generado en 03/02/2026 05:08:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica